



PUTUSAN

Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Santoso Bin Samidi (alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai e-KTP : Jl. Tambak Asri 25 / 23 Kel.
Morokrembangan Kec. Krembangan
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Santoso Bin Samidi (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/03/IX/2023/Reskoba, tanggal 14 September 2023

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: Victor Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT yang beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Halaman 1 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM – 424/ ENZ.2 / 11 / 2023 tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANTOSO Bin SAMIDI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 114 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANTOSO Bin SAMIDI (Alm)** ;
 - Penjara ; 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
 - Denda ; Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - Subsidair ; 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya $\pm 7,02$ gram, $\pm 2,58$ gram, $\pm 2,12$ gram, $\pm 1,34$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram dengan berat **jumlah keseluruhan $\pm 28,62$ gram dengan pembungkusnya**, 1(satu) timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik, 1 (satu) buah HP;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan pada persidangan tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya:

Halaman 2 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu kami mohon agar Majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di pidana seringan – ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya dan seringan – ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Per No : PDM – 424 /M.5.10.3/Enz.2 / 11 / 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **SANTOSO BIN SAMIDI (AIm)** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 bertempat di bawah pohon dekat sampah di daerah Makam Pahlawan Jl.Kusuma Bangsa Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi SUILIS RANGGA (DPO) menanyakan kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa berhubungan dengan SUILIS RANGGA (DPO) mengenai permufakatan jahat tentang Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak ± 20 gram dengan cara di ranjau di bawah pohon dekat sampah di daerah Makam Pahlawan Jl.Kusuma Bangsa Surabaya dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat ± 20 gram, kemudian terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby



pulang dan selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di ecer dan kemudian oleh terdakwa jual untuk mencari keuntungan ;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi mengenai permufakatan jahat tentang narkotika golongan I jenis sabu dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 14.30 wib di depan rumah Jl. Tambak Asri 25/23 Kel.Morokrengan Kec.Krengan Surabaya, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan didalam lemari kamar terdakwa berupa tas kresek kecil warna hitam yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya $\pm 7,02$ gram, $\pm 2,58$ gram, $\pm 2,12$ gram, $\pm 1,34$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram dengan berat jumlah keseluruhan $\pm 28,62$ gram dengan pembungkusnya, 1(satu) timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik dan ditemukan disaku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah HP serta simcardnya yang diakui terdakwa dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari SUILIS RANGGA (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya **No. Lab. 07481/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, barang bukti :**
 - 26535/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,725$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 26536/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,349$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



- 26537/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **1,877 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26538/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,976 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26539/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,959 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26540/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,963 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26541/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,966 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26542/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,969 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26543/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,972 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26544/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,951 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26545/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,898 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26546/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,889 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26547/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,899 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26548/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,883 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26549/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,901 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26550/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,887 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26551/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,902 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **SANTOSO BIN SAMIDI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 bertempat di depan rumah Jl. Tambak Asri 25/23 Kel.Morokrengan Kec.Krengan Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi mengenai permufakatan jahat tentang narkoba golongan I jenis sabu dari masyarakat dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya terdakwa berhasil di lakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 14.30 wib di depan rumah Jl. Tambak Asri 25/23 Kel.Morokrembangan Kec.Krembangan Surabaya, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan didalam lemari kamar terdakwa berupa tas kresek kecil warna hitam yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) poket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya ± 7,02 gram, ± 2,58 gram, ± 2,12 gram, ± 1,34 gram, ± 1,32 gram, ± 1,32 gram, ± 1,32 gram, ± 1,32 gram, ± 1,30 gram, ± 1,28 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10 gram dengan berat jumlah keseluruhan ± 28,62 gram dengan pembungkusnya, 1(satu) timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik dan ditemukan disaku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah HP serta simcardnya yang diakui terdakwa dan terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari SUILIS RANGGA (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya **No. Lab. 07481/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, barang bukti :**
 - 26535/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± **6,725 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
 - 26536/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± **2,349 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
 - 26537/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± **1,877 gram** adalah benar kristal

Halaman 7 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 26538/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,976 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26539/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,959 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26540/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,963 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26541/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,966 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26542/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,969 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26543/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,972 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26544/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,951 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26545/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,898 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26546/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,889 gram** adalah benar kristal



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 26547/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,899 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26548/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,883 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26549/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,901 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26550/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,887 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 26551/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,902 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Irfan Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama saksi Agus Purwanto, SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 14.30 wib di depan rumah Jl. Tambak Asri 25/23 Kel.Morokrebang Kec. Krembangan Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dalam lemari di kamar rumah terdakwa berupa tas kresek kecil warna hitam yang didalamnya terdapat: 17 (tujuh belas poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya $\pm 7,02$ gram, $\pm 2,58$ gram, $\pm 2,12$ gram, $\pm 1,34$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram dengan berat jumlah keseluruhan $\pm 28,62$ gram dengan pembungkusnya, 1(satu) timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik dan ditemukan disaku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah HP serta simcardnya yang diakui terdakwa dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Suilis Rangga (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan ketika menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli dari seseorang yang bernama Suilis Rangga (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Suilis Rangga (DPO) pada saat itu adalah untuk dijual kembali dan sebagian ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

2. Agus Purwanto, S.H., keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama saksi Moch. Irfan Sutrisno melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 14.30 wib di depan rumah Jl. Tambak Asri 25/23 Kel.Morokrebang Kec. Krebangan Surabaya;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dalam lemari di kamar rumah terdakwa berupa tas kresek kecil warna hitam yang didalamnya terdapat: 17 (tujuh belas poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby



pembungkusnya $\pm 7,02$ gram, $\pm 2,58$ gram, $\pm 2,12$ gram, $\pm 1,34$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram dengan berat jumlah keseluruhan $\pm 28,62$ gram dengan pembungkusnya, 1(satu) timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik dan ditemukan disaku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah HP serta simcardnya yang diakui terdakwa dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Suilis Rangga (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Santoso Bin Samidi (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aiptu M. Siswanto, Aipda Adi Purnomo, S.H, Aipda Agus Purwanto, S.H, dipimpin Kanit Iptu Hiwan Tri Harijono, S.H, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 14.30 wib di depan rumah Jl. Tambak Asri 25/23 Kel.Morokrebang Kec. Krembangan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan di dalam lemari di kamar rumah terdakwa berupa tas kresek kecil warna hitam yang didalamnya terdapat: 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya $\pm 7,02$ gram, $\pm 2,58$ gram, $\pm 2,12$ gram, $\pm 1,34$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram dengan berat jumlah keseluruhan $\pm 28,62$ gram dengan pembungkusnya, 1(satu) timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik dan ditemukan disaku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah HP serta simcardnya yang diakui terdakwa dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Suilis Rangga (DPO);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli dari seseorang yang bernama Suilis Rangga (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekira malam hari terdakwa di hubungi Oleh Suilis Rangga (DPO) dan bertanya kepada terdakwa apakah barang (narkotika jenis sabu) yang sebelumnya dibeli dari Suilis Rangga (DPO), kemudian terdakwa menjawab iya sudah habis, dan terdakwa akan membeli lagi sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya Suilis Rangga (DPO) mengatakan bahwa besok hari Rabu, tanggal 13 September 2023 terdakwa kirim barang lagi. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh Suilis Rangga (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Makam Pahlawan Jl. Kusuma Bangsa Surabaya, dan juga Suilis Rangga (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa kirim sebanyak 20 (dua puluh) gram, Suilis Rangga (DPO) minta tolong untuk di jualkan dan uang pembayaran setelah barang laku terjual. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Alfamart untuk melakukan pembayaran narkotika jenis sabu seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Dana. Setelah melakukan transfer langsung menuju ke lokasi yang di tentukan oleh Suilis Rangga (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu. Saat itu narkotika jenis sabu di bungkus oleh tisu dan dimasukkan ke dalam masker yang diletakkan di bawah pohon dekat sampah di daerah Makam Pahlawan Jl. Kusuma Bangsa Surabaya;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa langsung pulang kerumah yang kemudian terdakwa melakukan pembagian dan memasukan kedalam plastic kecil yang siap

Halaman 12 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual atau diedarkan dan terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar mandi rumahnya. Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan di di dalam lemari kamar rumah terdakwa dan di saku celana yang terdakwa gunakan yaitu barang bukti berupa : 17 (tujuh belas poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya $\pm 7,02$ gram, $\pm 2,58$ gram, $\pm 2,12$ gram, $\pm 1,34$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram dengan berat jumlah keseluruhan $\pm 28,62$ gram dengan pembungkusnya, 1(satu) timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik, 1 (satu) buah HP;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari SUILIS RANGGA (DPO) dengan cara diranjau dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk sisa pembayaran Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah barang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 17 (tujuh belas poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya $\pm 7,02$ gram, $\pm 2,58$ gram, $\pm 2,12$ gram, $\pm 1,34$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram dengan berat jumlah keseluruhan $\pm 28,62$ gram dengan pembungkusnya, 1(satu) timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik, 1 (satu) buah HP serta simcardnya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekira malam hari terdakwa di hubungi Oleh Suilis Rangga (DPO) dan bertanya kepada terdakwa apakah barang (narkotika jenis sabu) yang sebelumnya dibeli dari Suilis Rangga (DPO), kemudian terdakwa menjawab iya sudah habis, dan terdakwa akan membeli lagi sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya Suilis Rangga (DPO) mengatakan bahwa besok hari Rabu, tanggal 13 September 2023 terdakwa kirim barang lagi. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh Suilis Rangga (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Makam Pahlawan Jl. Kusuma Bangsa Surabaya, dan juga Suilis Rangga (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa kirim sebanyak 20 (dua puluh) gram, Suilis Rangga (DPO) minta tolong untuk di jualkan dan uang pembayaran setelah barang laku terjual. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Alfamart untuk melakukan pembayaran narkotika jenis sabu seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Dana. Setelah melakukan transfer langsung menuju ke lokasi yang di tentukan oleh Suilis Rangga (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu. Saat itu narkotika jenis sabu di bungkus oleh tisu dan dimasukkan ke dalam masker yang diletakkan di bawah pohon dekat sampah di daerah Makam Pahlawan Jl. Kusuma Bangsa Surabaya;
2. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa langsung pulang kerumah yang kemudian terdakwa melakukan pembagian dan memasukan kedalam plastic kecil yang siap jual atau diedarkan dan terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar mandi rumahnya. Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan di di dalam lemari kamar rumah terdakwa dan di saku celana yang terdakwa gunakan yaitu barang bukti berupa : 17 (tujuh belas poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya $\pm 7,02$ gram, $\pm 2,58$ gram, $\pm 2,12$ gram, $\pm 1,34$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,32$ gram, $\pm 1,30$ gram, $\pm 1,28$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram dengan berat jumlah keseluruhan $\pm 28,62$ gram dengan pembungkusnya, 1(satu)



timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik, 1 (satu) buah HP;

3. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Suilis Rangga (DPO) dengan cara diranjau dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk sisa pembayaran Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah barang laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Santoso Bin Samidi (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas



perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa langsung pulang kerumah yang kemudian terdakwa melakukan pembagian dan memasukan kedalam plastic kecil yang siap jual atau diedarkan dan terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar mandi rumahnya. Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan di di dalam lemari kamar rumah terdakwa dan di saku celana yang terdakwa gunakan yaitu barang bukti berupa : 17 (tujuh belas poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya ± 7,02 gram, ± 2,58 gram, ± 2,12 gram, ± 1,34 gram, ± 1,32 gram, ± 1,32 gram, ± 1,32 gram, ± 1,32 gram, ± 1,30 gram, ± 1,28 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10

Halaman 17 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby



gram dengan berat jumlah keseluruhan $\pm$ 28,62 gram dengan pembungkusnya, 1(satu) timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik, 1 (satu) buah HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta setelah terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Suilis Rangga (DPO) dengan cara diranjau dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk sisa pembayaran Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah barang laku terjual, sehingga Terdakwa terbukti menjadi perantara dan melakukan jual beli narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam pembelian narkoba jenis sabu, dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Santoso Bin Samidi (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dan melakukan jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing dengan pembungkusnya ± 7,02 gram, ± 2,58 gram, ± 2,12 gram, ± 1,34 gram, ± 1,32 gram, ± 1,32 gram, ± 1,32 gram, ± 1,32 gram, ± 1,30 gram, ± 1,28 gram, ± 1,10 gram, ± 1,10

Halaman 19 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram, $\pm 1,10$ gram dengan berat jumlah keseluruhan $\pm 28,62$ gram dengan pembungkusnya, 1(satu) timbangan elektrik, skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) klip plastik, 1 (satu) buah HP **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2024** oleh kami Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H. dan Taufan Mandala, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Irawan Djatmiko, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Neldy D, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 2471/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)